

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50373241620238240930

ID Comunicacao: 729404498

Data Disponibilizacao: 2026-09-17

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Monitôria Nº 5037324-16.2023.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>AUTOR</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO
SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Da citação por edital</p>

<p>Conforme disposto no art. 256 do CPC:</p>

<p>Art. 256. A citação por edital será feita:</p>

<p>I - quando desconhecido ou incerto o citando;</p>

<p>II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;</p>

<p>III - nos casos expressos em lei.</p>

<p>§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatôria.</p>

<p>§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de

radiodifusão.</p>

<p>§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juíz^o de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessárias de serviços públicos.</p>

<p>Ademais, foram fixadas as seguintes teses no Tema 1338/STJ:</p>

<p>"1. A expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou a concessárias de serviços públicos não é requisito obrigatório para a validade da citação por edital, competindo ao magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto, avaliar a suficiência das diligências realizadas e motivar a conclusão quanto ao esgotamento razoável dos meios disponíveis.</p>

<p>2. Considera-se atendido, em regra, o requisito do art. 256, § 3º, do CPC quando infrutíferas as tentativas de localização do réu nos endereços constantes dos autos e naqueles obtidos por meio dos sistemas informatizados de pesquisa à disposição do Juíz^o, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios extrajudiciais ou a expedição de ofícios a empresas privadas de serviços públicos." (Tema 13381 – Recursos Repetitivos – REsp 2166983 e REsp 2162483). </p>

<p>Na espécie, as tentativas de citação nos endereços informados pela parte demandante foram inexitosas.</p>

<p>Além disso, a parte ocupante do polo passivo também não foi localizada para citação nos endereços obtidos através dos sistemas de consulta disponíveis ao Poder Judiciário.</p>

<p>Não há notícia da existência de endereço alternativo para citação.</p>

<p>Nesse contexto, conclui-se que a parte demandada está em local incerto e não sabido, o que autoriza sua citação por edital (art. 256, § 3º, do CPC).</p>

<p>ANTE O EXPOSTO:</p>

<p>Cite-se por edital como requerido, atentando-se ao despacho inicial.</p>

<p>Dispensõo a publicação do edital de citação em jornal.</p>

<p>Consigne-se no edital o prazo de 20 dias e a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.</p>

<p>Com o transcurso do prazo sem a apresentação de defesa, intime-se a Defensoria Pública para apresentar a defesa no prazo legal.</p>

<p>Se a localidade não atendida pela Defensoria Pública, o Cartório deverá designar Advogado, pelo sistema eletrônico, que terá o prazo de 15 dias para se manifestar.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<div></div>

</section>

<footer>

</footer></article></body></html>